



PUTUSAN

Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Siti Aisyah Alias Esah Alias Nyai Binti Jumrani (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/25 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tatah Pemangkih Laut Komplek Bumi Wahyu Utama 8 Blok D No. 48 Rt. 02 Rw. 01 Desa Tatah Pemangkih Laut Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Siti Aisyah Alias Esah Alias Nyai Binti Jumrani (alm) ditangkap pada tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan 26 Juli 2025;

Terdakwa Siti Aisyah Alias Esah Alias Nyai Binti Jumrani (alm) ditangkap pada tanggal 26 Juli 2025 sampai dengan 29 Juli 2025;

Terdakwa Siti Aisyah Alias Esah Alias Nyai Binti Jumrani (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2025 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025

Hal. 1 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aris Lindiananto Alias Aris Bin Salino (alm)
2. Tempat lahir : Banyumas (PROP. JATENG)
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/4 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bandarmasih Komp. DPR Gg. 6 Rt. 035 No. 95
Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa Aris Lindiananto Alias Aris Bin Salino (alm) ditangkap pada tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan 26 Juli 2025;

Terdakwa Aris Lindiananto Alias Aris Bin Salino (alm) ditangkap pada tanggal 26 Juli 2025 sampai dengan 29 Juli 2025;

Terdakwa Aris Lindiananto Alias Aris Bin Salino (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2025 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Wahyudi,S.H, Dkk dari Pusat Bantuan Hukum Peradi, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brigjend H.Hasan Basry No 37 Gedung Kadin Lt 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor805/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 25 November 2025;

Hal. 2 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SITI AISYAH Als. ESAH Als. NYAI Binti JUMRANI (Alm)** dan Terdakwa II. **Aris Lindiananto Alias Aris Bin Salino (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram*" melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **SITI AISYAH Als. ESAH Als. NYAI Binti JUMRANI (Alm)** dan Terdakwa II. **Aris Lindiananto Alias Aris Bin Salino (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) pak plastik klip;

Hal. 3 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak adaptor charger HP;
- 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122, dengan nomor IMEI : 867759051854431;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan No. 0857 0507 0668, dengan nomor IMEI : 868359041572174.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam No.Pol. DA 6121 ABR dengan Noka MH1KF2110KK208956 dan Nosin KF21E1208098.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I. SITI AISYAH Als. ESAH Als. NYAI Binti JUMRANI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIS LINDIANANTO Als. ARIS Bin SALINO (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 12.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025 bertempat di Jalan Kelayan B tepatnya di dalam Gang Cempaka Rt. 13 Rw. 05 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 4 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi FAHRUDIN dan rekan yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin saat sedang melakukan patroli di sekitaran Jl. Kelayan B berselisihan dengan pengendara sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol. DA 6121 ABR yang dikendarai oleh terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I dengan gerak gerik mencurigakan, yang mana saat itu terdakwa II mengendarai sepeda motornya dengan cepat, kemudian saksi FAHRUDIN dan rekan langsung mengikuti sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol. DA 6121 ABR yang dikendarai oleh terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut berhenti di Jl. Kelayan B tepatnya di dalam Gang Cempaka, kemudian saksi FAHRUDIN dan rekan langsung menghampiri para terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah kotak adaptor charger handphone berisikan 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital, serta rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dan 1 (satu) pak plastik klip serta sendok plastik terbuat dari sedotan ditemukan di dalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol. DA 6121 ABR, 1 (satu) buah tas warna hitam yang terselempang di badan terdakwa I yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink yang di dalamnya lagi berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih di saku celana depan bagian kiri yang dikenakan oleh terdakwa II. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa I yang terdakwa I dapatkan dengan cara membeli dari RONI (Daftar Pencarian Orang) yang rencananya akan dijual kembali oleh para terdakwa kepada orang yang ingin membeli sabu di tempat biasa terdakwa I mangkal di Jl. Kelayan B Gang Gembira dan ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, para terdakwa tidak dapat

Hal. 5 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkannya selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Juli 2025 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 07938/NNF/2025 tanggal 3 September 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I. SITI AISYAH Als. ESAH Als. NYAI Binti JUMRANI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIS LINDIANANTO Als. ARIS Bin SALINO (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 12.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025 bertempat di Jalan Kelayan B tepatnya di dalam Gang Cempaka Rt. 13 Rw. 05 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan*

Hal. 6 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi FAHRUDIN dan rekan yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin saat sedang melakukan patroli di sekitaran Jl. Kelayan B berselisihan dengan pengendara sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol. DA 6121 ABR yang dikendarai oleh terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I dengan gerak gerik mencurigakan, yang mana saat itu terdakwa II mengendarai sepeda motornya dengan cepat, kemudian saksi FAHRUDIN dan rekan langsung mengikuti sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol. DA 6121 ABR yang dikendarai oleh terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut berhenti di Jl. Kelayan B tepatnya di dalam Gang Cempaka, kemudian saksi FAHRUDIN dan rekan langsung menghampiri para terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah kotak adaptor charger handphone berisikan 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital, serta rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dan 1 (satu) pak plastik klip serta sendok plastik terbuat dari sedotan ditemukan di dalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol. DA 6121 ABR, 1 (satu) buah tas warna hitam yang terselempang di badan terdakwa I yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink yang di dalamnya lagi berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih di saku celana depan bagian kiri yang dikenakan oleh terdakwa II. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa I yang terdakwa I dapatkan dengan cara membeli dari RONI (Daftar Pencarian Orang) yang rencananya akan dijual kembali oleh para terdakwa kepada orang yang ingin membeli sabu di tempat biasa terdakwa I mangkal di Jl. Kelayan B Gang Gembira dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang para terdakwa tidak dapat

Hal. 7 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkannya, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Juli 2025 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 07938/NNF/2025 tanggal 3 September 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAHRUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 12.20 Wita bertempat di Jl. Kelayan B tepatnya di dalam Gg. Cempaka Rt. 13 Rw. 05 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Hal. 8 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak adaptor charger HP, 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam No.Pol. DA 6121 ABR dengan Noka : MH1KF2110KK208956 dan Nosin : KF21E1208098 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122 dengan nomor IMEI : 867759051854431 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan nomor : 0857 0507 0668 dengan nomor IMEI : 868359041572174;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dengan rincian berupa :
- Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa I berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak adaptor charger HP berisikan 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital serta kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dan 1 (satu) pak plastik klip bersama sendok plastik terbuat dari sedotan dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX No.Pol. DA 6121 ABR tersebut, selain itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang terselempang di badan terdakwa I tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink yang didalamnya lagi berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122 dengan nomor IMEI : 86775905854431, dan terhadap keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I sendiri dan untuk barang bukti yang ditemukan di jok sepeda motor yang meletakkannya adalah terdakwa II, untuk barang bukti yang ditemukan didalam tas warna hitam adalah terdakwa I sendiri dan milik terdakwa I;
- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam No.Pol. DA 6121 ABR dengan Noka : MH1KF2110KK208956 dan Nosin : KF21E1208098 merupakan alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa II mengantar

Hal. 9 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



jemput terdakwa I berjualan sabu-sabu dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan No. 0857 0507 0668 dengan Nomor IMEI : 868359041572174 adalah milik terdakwa II yang ditemukan di saku celana depan bagian kiri yang dikenakan oleh terdakwa II saat itu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan interogasi, kemudian terdakwa I menerangkan bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak adaptor charger HP berisikan 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital serta kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dan 1 (satu) pak plastik klip bersama sendok plastik terbuat dari sedotan dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX No.Pol. DA 6121 ABR merupakan milik dari terdakwa I dan yang meletakkannya di dalam jok sepeda motor PCX tersebut adalah terdakwa II, kemudian terdakwa I menerangkan alasan dari terdakwa I dan terdakwa II saling bekerja sama membeawa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli sabu di tempat biasa mangkal terdakwa I yaitu di Jl. Kelayan B Gang Gembira Kota Banjarmasin, kemudian untuk terdakwa II biasa membantu terdakwa I mengantar jemput untuk berjualan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan 14 (empat belas) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. RONI, yang mana terdakwa II juga mengetahui bahwa terdakwa I mendapatkan keseluruhan sabu tersebut dari Sdr. RONI;
- Bahwa kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba tersebut awalnya anggota Opsnal Unit II bersama dengan Kanit Unit II sedang melakukan patroli disekitaran Jl. Kelayan B, kemudian saat sedang patroli berselisahan dengan pengendara sepeda motor Honda PCX warna hitam yang saat itu mengendarai sepeda motornya dengan sangat cepat, kemudian anggota opsnal unit II langsung mengikuti sepeda motor PCX tersebut sampai akhirnya sepeda motor PCX tersebut berhenti di Jl. Kelayan B tepatnya di dalam Gang Cempaka, kemudian dihipir pengendara sepeda motor Honda PCX dan penumpangnya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pengendara yaitu terdakwa II dan penumpang tersebut yaitu

Hal. 10 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



terdakwa I, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak adaptor charger HP berisikan 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital serta kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dan 1 (satu) pak plastik klip bersama sendok plastik terbuat dari sedotan dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam bagasi Jok sepeda motor Honda PCX No.Pol DA 6121 ABR tersebut, selain itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang terselempang di badan terdakwa I tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink yang di dalamnya lagi berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122 dengan nomor IMEI : 86775905854431, kemudian sempat diinterogasi perihal mau kemana terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dijawab oleh terdakwa II bahwa ingin mengantarkan terdakwa I ke Jl. Kelayan B ke Gang Gembira untuk berjualan sabu-sabu, dari terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan No. 0857 0507 0668 dengan Nomor IMEI : 868359041572174 di saku celana depan bagian kiri yang dikenakan oleh terdakwa II saat itu, serta saat itu terdakwa II mengakui bahwa sering membantu terdakwa I berjualan sabu salah satunya mengantar untuk mangkal berjualan di Jl. Kelayan B di Gang Gembira dan setelah selesai berjualan sabu dijemput untuk pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda PCX warna hitam No.Pol. DA 6121 ABR dengan Noka : MH1KF2110KK208956 dan Nosin : KF21E1208098, kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Polresta Banjarmasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap para terdakwa saat itu bersama 1 (satu) unit rekan kerja saksi yang salah satu diantaranya adalah AIPDA RAHMADANI, S.H. serta ketika diamankan para terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menjawab jujur setiap pertanyaan kami ketika melakukan interogasi terhadap mereka berdua;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram tersebut ;

Hal. 11 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

2. **RAHMADANI, S.H.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 12.20 Wita bertempat di Jl. Kelayan B tepatnya di dalam Gg. Cempaka Rt. 13 Rw. 05 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak adaptor charger HP, 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam No.Pol. DA 6121 ABR dengan Noka : MH1KF2110KK208956 dan Nosin : KF21E1208098 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122 dengan nomor IMEI : 867759051854431 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan nomor : 0857 0507 0668 dengan nomor IMEI : 868359041572174;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dengan rincian berupa :
- Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa I berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak adaptor charger HP berisikan 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital serta kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dan 1 (satu) pak plastik klip bersama sendok plastik terbuat dari sedotan dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX No.Pol. DA 6121 ABR tersebut, selain itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang terselempang di badan terdakwa I tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink yang didalamnya lagi berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122 dengan nomor IMEI :

Hal. 12 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86775905854431, dan terhadap keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I sendiri dan untuk barang bukti yang ditemukan di jok sepeda motor yang meletakkannya adalah terdakwa II, untuk barang bukti yang ditemukan didalam tas warna hitam adalah terdakwa I sendiri dan milik terdakwa I;

Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam No.Pol. DA 6121 ABR dengan Noka : MH1KF2110KK208956 dan Nosin : KF21E1208098 merupakan alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa II mengantar jemput terdakwa I berjualan sabu-sabu dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan No. 0857 0507 0668 dengan Nomor IMEI : 868359041572174 adalah milik terdakwa II yang ditemukan di saku celana depan bagian kiri yang dikenakan oleh terdakwa II saat itu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan interogasi, kemudian terdakwa I menerangkan bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak adaptor charger HP berisikan 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital serta kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dan 1 (satu) pak plastik klip bersama sendok plastik terbuat dari sedotan dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam bagasi jok sepeda motor Honda PCX No.Pol. DA 6121 ABR merupakan milik dari terdakwa I dan yang meletakkannya di dalam jok sepeda motor PCX tersebut adalah terdakwa II, kemudian terdakwa I menerangkan alasan dari terdakwa I dan terdakwa II saling bekerja sama membeawa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli sabu di tempat biasa mangkal terdakwa I yaitu di Jl. Kelayan B Gang Gembira Kota Banjarmasin, kemudian untuk terdakwa II biasa membantu terdakwa I mengantar jemput untuk berjualan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan 14 (empat belas) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. RONI, yang mana terdakwa II juga mengetahui bahwa terdakwa I mendapatkan keseluruhan sabu tersebut dari Sdr. RONI;
- Bahwa kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba tersebut awalnya anggota Opsnal Unit II bersama dengan Kanit Unit II sedang melakukan

Hal. 13 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli disekitaran Jl. Kelayan B, kemudian saat sedang patroli berselisihan dengan pengendara sepeda motor Honda PCX warna hitam yang saat itu mengendarai sepeda motornya dengan sangat cepat, kemudian anggota opsnal unit II langsung mengikuti sepeda motor PCX tersebut sampai akhirnya sepeda motor PCX tersebut berhenti di Jl. Kelayan B tepatnya di dalam Gang Cempaka, kemudian dihipir pengendara sepeda motor Honda PCX dan penumpangnya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pengendara yaitu terdakwa II dan penumpang tersebut yaitu terdakwa I, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak adaptor charger HP berisikan 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital serta kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram dan 1 (satu) pak plastik klip bersama sendok plastik terbuat dari sedotan dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam bagasi Jok sepeda motor Honda PCX No.Pol DA 6121 ABR tersebut, selain itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang terselempang di badan terdakwa I tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink yang di dalamnya lagi berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122 dengan nomor IMEI : 86775905854431, kemudian sempat diinterogasi perihal mau kemana terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dijawab oleh terdakwa II bahwa ingin mengantarkan terdakwa I ke Jl. Kelayan B ke Gang Gembira untuk berjualan sabu-sabu, dari terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan No. 0857 0507 0668 dengan Nomor IMEI : 868359041572174 di saku celana depan bagian kiri yang dikenakan oleh terdakwa II saat itu, serta saat itu terdakwa II mengakui bahwa sering membantu terdakwa I berjualan sabu salah satunya mengantar untuk mangkal berjualan di Jl. Kelayan B di Gang Gembira dan setelah selesai berjualan sabu dijemput untuk pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda PCX warna hitam No.Pol. DA 6121 ABR dengan Noka : MH1KF2110KK208956 dan Nosin : KF21E1208098, kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Polresta Banjarmasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap para terdakwa saat itu bersama 1 (satu) unit rekan kerja saksi yang salah satu diantaranya adalah

Hal. 14 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIPDA FAHRUDIN, S.H. serta ketika diamankan para terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menjawab jujur setiap pertanyaan kami ketika melakukan interogasi terhadap mereka berdua;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram tersebut ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

KETERANGAN TERDAKWA I SITI AISYAH Als. ESAH Als. NYAI Binti JUMRANI (Alm)

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dalam perkara Narkotika tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 12.20 Wita bertempat di Jl. Kelayan B tepatnya didalam Gg. Cempaka Rt. 13 Rw. 05 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan suami terdakwa yaitu terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II sedang dalam perjalanan menuju ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira Banjarmasin yang menjadi tempat terdakwa mangkal berjualan sabu-sabu dan saat itu terdakwa II atas permintaan terdakwa bermaksud mengantarkan terdakwa ke tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - c. 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan;
 - d. 2 (dua) pak plastik klip;
 - e. 1 (satu) kotak adaptor charger HP;
 - f. 1 (satu) buah tas alfamart warna hijau;
 - g. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink;
 - i. 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - j. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - k. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol DA 6121 ABR dengan Noka MH1KF2110KK208956 dan Nosin KF21E1208098.

Hal. 15 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122, dengan nomor IMEI : 867759051854431.
- m. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan No. 0857 0507 0668, dengan nomor IMEI : 868359041572174.
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan kotak adaptor charger HP berisikan 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital serta kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma satu enam) gram dan 1 (satu) pak plastik klip bersama sendok plastik terbuat dari sedotan dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam bagasi jok motor Honda PCX tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti tas warna hitam yang terselempang di badan terdakwa tersebut didalamnya berisikan kotak pensil mermaid warna pink yang didalamnya lagi berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122, dengan nomor IMEI : 867759051854431 dan terhadap keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan untuk barang bukti yang ditemukan di jok sepeda motor yang meletakkannya adalah terdakwa II, untuk barang bukti yang ditemukan di dalam tas warna hitam adalah terdakwa sendiri yang meletakkannya dan milik terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol DA 6121 ABR dengan Noka MH1KF2110KK208956 dan Nosin KF21E1208098 alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa II mengantarkan jemput terdakwa berjualan sabu-sabu dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan No. 0857 0507 0668, dengan nomor IMEI : 868359041572174 adalah milik terdakwa II yang ditemukan di saku celana depan bagian kiri yang dikenakan oleh terdakwa II saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saling bekerja sama membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma satu enam) gram tersebut yaitu untuk dijual kepada orang yang ingin membelinya ditempat terdakwa mangkal yaitu di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Banjarmasin dan untuk terdakwa II membantu terdakwa mengantarkan ke Jalan Kelayan B Gg. Gembira untuk berjualan sabu-sabu;

Hal. 16 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma satu enam) gram tersebut yaitu dengan cara membelinya dari Sdr. RONI;
- Bahwa terdakwa II mengetahui terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. RONI;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. RONI sudah lama atau sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, karena sebelumnya bersama-sama pernah bertempat tinggal di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Banjarmasin dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu sepupu 2 (dua) kali dari pihak bapak terdakwa yang bernama Sdr. JUMRANI (Alm);
- Bahwa terdakwa membeli 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma satu enam) gram kepada Sdr. RONI yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sekira jam 10.00 Wita di Jl. Kelayan B tepatnya didalam Gg. Gembira Banjarmasin yang terdakwa terima langsung setangan darinya dan saat itu terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan ukuran lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa harga 2 (dua) paket sabu dengan ukuran lebih 10 (sepuluh) gram yang terdakwa beli dari Sdr. RONI yaitu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayarannya tersebut dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu dan apabila keseluruhan sabu-sabu tersebut telah laku terjual, maka uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa bayarkan terkadang Sdr. RONI atau pun kepada ibunya yang bernama Sdri. ACIL IDA (Belum kap);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. RONI yaitu dengan cara mendatangnya langsung yang saat itu sedang berada di dalam Gg. Gembira Banjarmasin, saat itu terdakwa memberitahukan bahwa sabu-sabu sebelumnya telah habis laku terjual dan ingin membeli sabu-sabunya kembali dengan banyak yang sama dan saat itu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepadanya, saat itu terdakwa dimintanya untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Sdr. RONI memerintahkan anak buahnya yang bernama Sdr. IPAN untuk mengambil sabu-sabunya, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit menunggu saat itu Sdr. IPAN datang dan menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. RONI, kemudian Sdr. RONI menyerahkannya kembali kepada terdakwa dan setelah menerimanya sabu-sabu tersebut terdakwa simpan atau letakkan di bagasi jok motor

Hal. 17 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda PCX yang terdakwa kendaraai saat itu kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu dengan ukuran lebih 10 (sepuluh) gram tersebut sudah ada yang laku terjual, sehingga sabu-sabu tersebut ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 14 (empat belas) paket sabu saat itu karena sabu-sabu tersebut ada yang sudah terdakwa bagi kedalam paketan yang lebih kecil;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 08.00 Wita, yang mana saat itu pembeli seorang laki-laki tidak dikenal datang ke rumah terdakwa dan bermaksud untuk membeli 2 (dua) paket sabu masing-masing ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menerima uangnya sembari terdakwa menyiapkan pesannya, saat itu terdakwa memintanya untuk menunggu di pinggir jalan sekitar Komplek Bumi Wahyu Utama 8, setelah pembeli tersebut pergi kemudian terdakwa mengambilkan sabu-sabu yang terdakwa beli sebelumnya yang telah terdakwa letakkan di bagasi jok motor Honda PCX milik terdakwa, kemudian keseluruhan sabu-sabu tersebut terdakwa bawa masuk ke dalam rumah dan dari 2 (dua) paket sabu yang terdakwa beli salah satunya terdakwa buka dan terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) gram yang dijadikan menjadi 2 (dua) paket masing-masing ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sesuai dengan pesanan pembeli, setelah tersedia kemudian terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli dengan berjalan kaki dan setelah selesai menyerahkannya terdakwa kembali pulang ke rumah dan saat itu 1 (satu) paket sabu yang sudah terdakwa buka sebelumnya atau sisa menjual pembeli tadi terdakwa bagi menjadi paketan yang lebih kecil dan untuk dipakai sendiri yaitu dengan rincian sebanyak 7 (tujuh) paket ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) dengan harga perpakatnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebanyak 5 (lima) paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga per pakatnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk terdakwa hisap sendiri, saat itu terdakwa membaginya hanya seorang diri tanpa sepengetahuan dari orang lain dengan menggunakan timbangan digital dan sambil menimbang sabu-sabunya, saat itu terdakwa sambil menghisap sabu yang sudah terdakwa sisihkan untuk terdakwa pakai, namun sebelumnya terdakwa sempat menghubungi terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa ke Gang Gembira untuk berjualan sabu dan disetujui oleh terdakwa II, sekira jam 10.00 Wita

Hal. 18 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



datang terdakwa II dan terdakwa tawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di jok sepeda Motor PCX terdakwa ambil dan dihadapan terdakwa II, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut didalam tas Alfamart warna hijau, setelah mengambil 1 (satu) paket, terdakwa meminta kepada terdakwa II untuk meletakkannya kembali tas Alfamart yang berisi sabu-sabu ke dalam jok sepeda motor Honda PCX, kemudian terdakwa pun menyerahkan tas Alfamart warna hijau tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa II menyambut tas Alfamart warna hijau tersebut menggunakan tangan kanannya lalu meletakkan tas Alfamart di dalam jok sepeda motor Honda PCX tersebut, setelah selesai meletakkan tas Alfamart di jok sepeda motor Honda PCX terdakwa dan terdakwa II memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai memakai sabu-sabu, kemudian terdakwa meminta terdakwa II untuk membereskan peralatan sabu-sabu, lalu terdakwa II membereskan dan membuangnya, kemudian terdakwa pun mandi sebentar, setelah selesai mandi dan siap, terdakwa dan terdakwa II pergi ke Gang Gembira;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila keseluruhan sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. RONI telah laku terjual semua yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari pesanan dari pembeli saat itu, karena apabila pembeli membelinya dengan paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa hanya mendapatkan keuntungan kecil karena saat itu tidak dilakukan penimbangan hanya kira-kira saja;
- Bahwa biasanya terdakwa mengedarkan atau menjual sabu-sabu dengan cara pembeli datang langsung pada saat terdakwa mangkal di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Banjarmasin, kemudian setelah menerima uangnya terdakwa langsung menyiapkan sabu-sabu di hadapan pembeli, yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di bawah kolong rumah orang sekitar dan biasanya terdakwa menjualnya kepada siapa saja orang yang ingin membelinya sesuai dengan pesanan pembeli dari kisaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa biasanya mangkal di tempat tersebut mulai sekira jam 10.00 Wita atau jam 12.00 Wita sampai dengan sore hari sekira jam 17.00 Wita;
- Bahwa terdakwa bisa menjual sabu-sabu seperti ini sudah sejak tahun 2022 dan saat itu sempat bertahan selama satu tahu kemudian berhenti dan pada

Hal. 19 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, terdakwa memulai kembali sampai dengan sekarang dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali dengan ini bisa membeli sabu-sabu kepada Sdr. RONI, yang mana pembelian pertama terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) kantong ukuran lebih 10 (sepuluh) gram dan sabu-sabu tersebut laku terjual sekitar 4 (empat) hari, kemudian terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (satu) kantong ukuran lebih 5 (lima) gram dan laku terjual sekitar 2 (dua) hari, kemudian membeli lagi sebanyak 2 (dua) kantong ukuran lebih 10 (sepuluh) gram namun hanya laku terjual sedikit, kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke tempat mangkal terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa dalam hal antar jemput terdakwa berjualan sabu-sabu selalu dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II tidak bertempat tinggal dalam satu rumah, hanya kadang-kadang saja bisa terdakwa yang menginap di rumahnya ataupun sebaliknya;
- Bahwa terdakwa memang meminta terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa ke tempat mangkal di Gg. Gembira Banjarmasin untuk berjualan sabu-sabu, saat terdakwa II datang ke rumah terdakwa sempat menawarkan mengkonsumsi sabu-sabu kepada terdakwa II dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian terdakwa mengambil tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan sabu-sabu dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu didalam tas Alfamart warna hijau dihadapan dan disaksikan oleh terdakwa II, setelah mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu untuk dikonsumsi tersebut, terdakwa meminta kepada terdakwa II untuk mengembalikan tas Alfamart yang berisi sabu-sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda PCX, kemudian terdakwa menyerahkan tas Alfamart warna hijau tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh terdakwa II menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa II meletakkannya di dalam jok sepeda motor Honda PCX tersebut dan yang meletakkan terakhir tas Alfamart warna hijau ke dalam jok sepeda motor Honda PCX adalah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa sudah bisa berjualan sabu-sabu sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa terdakwa II bisa membantu terdakwa memperjualbelikan sabu-sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, terdakwa II memiliki pembeli yang biasanya menghubungi terdakwa II, setelah itu barulah terdakwa II menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa ada orang yang ingin

Hal. 20 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu, uang dari pembeli diambil dulu oleh terdakwa II kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa, setelah uang terdakwa terima kemudian sabu-sabu pesanan pembeli terdakwa serahkan kepada terdakwa II, barulah terdakwa II mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli yang sebelumnya ada menghubungi atau berkomunikasi melalui terdakwa II;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa II dilakukan penangkapan terdakwa ada ditunjukan / diperlihatkan surat perintah tugas oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal saling bekerjasama memperjualbelikan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan saling bekerjasama memperjualbelikan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas adalah salah dan melanggar Undang Undang yang berlaku serta bagi para pelanggarnya dapat dipidana, dan terdakwa tetap melakukannya karena mendapatkan keuntungan berupa uang yang dapat membiayai kebutuhan hidup sehari-hari untuk anak dan orang tua terdakwa;
- Bahwa peran atau keterlibatan terdakwa adalah orang pemilik dari keseluruhan sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yang didapatkan dengan cara membelinya kepada Sdr. RONI secara berhutang dan akan dibayar apabila semua sabu-sabunya telah laku terjual, peran atau keterlibatan terdakwa II adalah orang yang membantu berjualan sabu-sabu dan juga mengantar maupun menjemput terdakwa dalam memperjualbelikan sabu-sabu, serta orang yang terdakwa minta tolong untuk meletakkan tas Alfamart warna hijau yang di dalamnya berisikan sabu-sabu ke dalam jok sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa terdakwa II memang mengetahui bahwa isi di dalam tas Alfamart warna hijau tersebut berisikan sabu-sabu, karena sebelumnya terdakwa sempat menelpon terdakwa II untuk meminta mengantarkan terdakwa ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira untuk berjualan sabu-sabu, tidak lama kemudian datang terdakwa II ke rumah terdakwa dan terdakwa tawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di jok sepeda motor Honda PCX terdakwa ambil dan di hadapan terdakwa II, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut didalam tas Alfamart warna hijau setelah mengambil 1

Hal. 21 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



(satu) paket tersebut, terdakwa meminta kepada terdakwa II untuk meletakkannya kembali tas Alfamart yang berisi sabu-sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda PCX, kemudian terdakwa pun menyerahkan tas Alfamart warna hijau tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meletakkan tas Alfamart di dalam jok sepeda motor Honda PCX tersebut, setelah selesai meletakkan tas Alfamart di jok sepeda motor, terdakwa dan terdakwa II memakai atau mengonsumsi sabu-sabu masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai memakai sabu-sabu, kemudian terdakwa meminta terdakwa II untuk membereskan peralatan sabu-sabu dan terdakwa II membereskan dan membuangnya, kemudian terdakwa pun mandi sebentar, setelah selesai mandi dan siap, terdakwa dan terdakwa II pergi ke Gang Gembira;

- Bahwa terdakwa terakhir memakai atau mengonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 10.00 Wita, saat itu terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut;

TERDAKWA II ARIS LINDIANANTO Als. ARIS Bin SALINO (Alm)

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 12.20 Wita bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Cempaka Rt. 13 Rw. 05 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan isteri siri terdakwa yaitu terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisi 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 12,16 (dua belas koma enam belas) gram.
 2. 1 (satu) buah kotak adapter charger HP yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu tua.
 3. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari potongan sedotan.
 4. 2 (dua) pak plastic klip.
 5. 1 (satu) buah tas belanja merk Alfamart warna hijau.
 6. Uang tunai sejumlah Rp. 1.073.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) di dalam kotak pensil Mermaid warna pink (merah muda).
 7. 1 (satu) buah tas warna hitam.

Hal. 22 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda PCX warna hitam dengan No. Pol DA 6121 ABR, dengan No Rangka : MH1 KF2110KK208956 dan No. Mesin : KF221E1208098.
9. 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Oppo A9 warna putih dengan no WA 0857 0507 0668, dengan nomor IMEI : 868359041572174.
- 10.1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk A15 warna biru dengan no WA 0852 5250 3122 dengan nomor Imei : 867759051854431.

Pada saat ditangkap terdakwa dan terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan No. Pol DA 6121 ABR, yang mana saat itu terdakwa sebagai pengendaranya, sedangkan istri terdakwa di bonceng di belakang;

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi kotak pensil yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk A15 warna biru dengan No. WA 0852 5250 3122 dengan nomor Imei : 867759051854431 ditemukan terselempang di lengan terdakwa I;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisi 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 12,16 (dua belas koma enam belas) gram, 1 (satu) buah kotak adaptor charger HP yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu tua, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari potongan sedotan dan 2 (dua) pak plastic klip di temukan di bawah jok sepeda motor yang sedang terdakwa dan terdakwa I kendaraai, yang mana semua barang bukti itu dibungkus dengan tas belanja merk Alfamart warna hijau, kecuali 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna putih dengan no WA 0822 9990 8823 ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang saat itu terdakwa pakai.
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan seluruhnya adalah milik terdakwa I, termasuk dengan sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan No. Pol : DA 6121 ABR, yang mana sepeda motor tersebut terdakwa yang membelinya namun sehari-harinya di pakai oleh terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna putih dengan no WA 0822 9990 8823 adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa I menggunakan atau memakai sepeda motor tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan terakhir ini;

Hal. 23 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II menikah siri dengan terdakwa I pada bulan Maret 2021, namun saat itu kami menikah tidak bertahan lama, hanya sekitar 1 (satu) bulan saja karena ketahuan oleh isteri yang sah, setelah itu terdakwa cerai dan baru berhubungan kembali pada akhir tahun 2024 yang lalu atau ketika terdakwa pindah tugas ke Polresta Banjarmasin;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II dan terdakwa I datang dari rumah terdakwa I yang di Jl. Tatah Pemangkih Laut Komp. Bumi Wahyu Utama 8 Blok D No. 48 Desa Tatah Pemangkih Laut Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dan rencananya terdakwa II dan terdakwa I akan ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarsin Selatan Kota Banjarmasin, namun belum sampai di Gg. Gembira atau baru berada di Gg. Cempaka terdakwa II dan terdakwa I sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud terdakwa II dan terdakwa I memiliki atau menyimpan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 12,16 (dua belas koma enam belas) gram tersebut yaitu untuk dijual lagi, namun sebagian kecil ada juga yang terdakwa dan terdakwa I pakai atau hisap bersama;
- Bahwa maksud terdakwa II dan terdakwa I ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira Kota Banjarmasin yaitu untuk menjual sabu-sabu di tempat tersebut, yang mana biasanya ia menjual atau mengedarkan sabu-sabu di sekitar Gg. Gembira dan biasanya setelah selesai berjualan ia terdakwa jemput lagi;
- Bahwa terdakwa II terakhir menginap di rumah terdakwa I pada malam hari Senin (malam Selasa) tanggal 21 Juli 2025, sedangkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 terdakwa tidak menginap di rumah terdakwa I, pada waktu itu terdakwa hanya datang sebentar saja setelah itu terdakwa pulang baru pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 10.00 Wita terdakwa kembali lagi ke rumah terdakwa I dan kemudian mengantarkannya berangkat ke Jl. Kelayan A Gg. Gembira Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II datang ke rumah terdakwa I pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 10.00 Wita tersebut karena di panggilnya melalui HP, yang mana saat itu terdakwa I dipanggilnya karena disuruhnya untuk ikut membereskan pakaian terdakwa II yang ada di rumahnya dan pada waktu itu terdakwa I sempat ikut menghisap sabu-sabu di tempat itu;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui sabu-sabu mana yang terdakwa II dan terdakwa I hisap pada waktu itu, karena ketika terdakwa II datang ke rumah tersebut terdakwa II lihat terdakwa I sudah menghisap sabu-sabu, kemudian

Hal. 24 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



setelah terdakwa II dan terdakwa I selesai menghisap sabu-sabu itu atau sabu-sabunya habis maka alat hisapnya langsung terdakwa bongkar dan terdakwa buang, terdakwa II maupun terdakwa I sempat menghisap sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 10.00 Wita tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa sebelumnya terdakwa II sudah mengetahui kalau di dalam boks sepeda motor yang terdakwa II dan terdakwa I kendaraai tersebut tersimpan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 12,16 (dua belas koma enam belas) gram, namun yang memasukkan sabu-sabu dan barang bukti lainnya ke dalam boks tersebut adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I menjual atau mengedarkan sabu-sabu tersebut di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Kota Banjarmasin, karena yang bersangkutan sebelumnya pernah tinggal di Gg. Gembira dan ia juga merupakan asli penduduk di Gg. Gembira Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa ketahui terdakwa I sudah cukup lama menjual atau mengedarkan sabu-sabu seperti ini, bahkan sebelum kami menikah siri pada tahun 2021 yang lalu, terdakwa sudah mengetahui kalau sehari-harinya terdakwa I menjual atau mengedarkan sabu-sabu seperti ini;
- Bahwa terdakwa II mengantarkan terdakwa I ke Gg. Gembira Kota Banjarmasin tidak setiap hari, hanya kadang-kadang saja atau pada saat terdakwa menginap di rumahnya saja;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui dari siapa terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut, namun sebelumnya ia pernah bercerita kepada terdakwa bahwa ia pernah membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki yang bernama RONI, yang maana ia juga tinggal di Gg. Gembira Kota Banjarmasin, namun terdakwa tidak mengetahui dimana persisnya Sdr RONI tinggal, bahkan terdakwa tidak pernah bertemu dengannya dan terdakwa juga tidak mengetahui berapa harganya terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut, karena ia juga tidak ada bercerita kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa selain di Gg. Gembira Kota Banjarmasin, terdakwa I tidak pernah menjual atau mengedarkan sabu-sabu di tempat lain, selama ini terdakwa II tidak pernah membantu langsung terdakwa I menjual atau mengedarkan sabu-sabu tersebut, namun apabila ada teman atau kenalan terdakwa yang ingin membeli sabu-sabu maka bisa terdakwa

Hal. 25 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



pesankan kepada kepada terdakwa I, kemudian pembeli tadi bisa langsung bertransaksi dengan terdakwa I;

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa II memang ada memakai atau menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa I pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 09.00 Wita di rumah terdakwa I, yang mana saat itu terdakwa cuma sempat menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali saja, reaksi yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu itu yaitu badan menjadi lebih segar, sehingga bekerja menjadi lebih bersemangat;
- Bahwa yang terdakwa II tahu terdakwa I menjual sabu-sabu itu dengan cara menunggu orang yang datang ke Gg. Gembira, jadi apabila ada orang yang ingin membeli sabu-sabu maka orang itu bisa langsung datang ke Gg. Gembira dan bertemu langsung dengan terdakwa I, yang terdakwa tahu terdakwa I tiap hari berjualan atau mengedarkan sabu-sabu di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa II tidak melihat secara langsung ketika terdakwa I memasukkan atau menyimpan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 12,16 (dua belas koma enam belas) gram tersebut ke dalam boks sepeda motor tersebut dan terdakwa juga tidak melihat secara langsung ketika ia membagi sabu-sabu itu ke dalam paketan kecil;
- Bahwa terdakwa II maupun terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat memiliki, menyimpan atau menguasai 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 12,16 (dua belas koma enam belas) gram tersebut dan terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun terdakwa tetap melakukannya karena sampai saat ini terdakwa masih ketergantungan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) pak plastik klip;

Hal. 26 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- 1 (satu) kotak adaptor charger HP;
- 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122, dengan nomor IMEI : 867759051854431;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam No.Pol. DA 6121 ABR dengan Noka MH1KF2110KK208956 dan Nosin KF21E1208098;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan No. 0857 0507 0668, dengan nomor IMEI : 868359041572174.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 07938/NNF/2025 tanggal 3 September 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dalam perkara Narkotika tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 12.20 Wita bertempat di Jl. Kelayan B tepatnya didalam Gg. Cempaka Rt. 13 Rw. 05 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan suami terdakwa yaitu terdakwa II;
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan atau memperoleh 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma satu enam) gram tersebut yaitu dengan cara membelinya dari Sdr. RONI;
- Bahwa terdakwa II mengetahui terdakwa I mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. RONI;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. RONI sudah lama atau sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, karena sebelumnya bersama-sama pernah bertempat tinggal di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Banjarmasin dan terdakwa

Hal. 27 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu sepupu 2 (dua) kali dari pihak bapak terdakwa yang bernama Sdr. JUMRANI (Alm);

- Bahwa terdakwa membeli 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma satu enam) gram kepada Sdr. RONI yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sekira jam 10.00 Wita di Jl. Kelayan B tepatnya didalam Gg. Gembira Banjarmasin yang terdakwa terima langsung setangan darinya dan saat itu terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan ukuran lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa harga 2 (dua) paket sabu dengan ukuran lebih 10 (sepuluh) gram yang terdakwa beli dari Sdr. RONI yaitu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayarannya tersebut dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu dan apabila keseluruhan sabu-sabu tersebut telah laku terjual, maka uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa bayarkan terkadang Sdr. RONI atau pun kepada ibunya yang bernama Sdri. ACIL IDA (Belum kap);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. RONI yaitu dengan cara mendatangnya langsung yang saat itu sedang berada di dalam Gg. Gembira Banjarmasin, saat itu terdakwa memberitahukan bahwa sabu-sabu sebelumnya telah habis laku terjual dan ingin membeli sabu-sabunya kembali dengan banyak yang sama dan saat itu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepadanya, saat itu terdakwa dimintanya untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Sdr. RONI memerintahkan anak buahnya yang bernama Sdr. IPAN untuk mengambilkan sabu-sabunya, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit menunggu saat itu Sdr. IPAN datang dan menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. RONI, kemudian Sdr. RONI menyerahkannya kembali kepada terdakwa dan setelah menerimanya sabu-sabu tersebut terdakwa simpan atau letakkan di bagasi jok motor Honda PCX yang terdakwa kendarai saat itu kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu dengan ukuran lebih 10 (sepuluh) gram tersebut sudah ada yang laku terjual, sehingga sabu-sabu tersebut ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 14 (empat belas) paket sabu saat itu karena sabu-sabu tersebut ada yang sudah terdakwa bagi kedalam paketan yang lebih kecil;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 08.00 Wita, yang mana saat itu pembeli seorang laki-

Hal. 28 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



laki tidak dikenal datang ke rumah terdakwa dan bermaksud untuk membeli 2 (dua) paket sabu masing-masing ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga per paketnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menerima uangnya sembari terdakwa menyiapkan pesannya, saat itu terdakwa memintanya untuk menunggu di pinggir jalan sekitar Komplek Bumi Wahyu Utama 8, setelah pembeli tersebut pergi kemudian terdakwa mengambilkan sabu-sabu yang terdakwa beli sebelumnya yang telah terdakwa letakkan di bagasi jok motor Honda PCX milik terdakwa, kemudian keseluruhan sabu-sabu tersebut terdakwa bawa masuk ke dalam rumah dan dari 2 (dua) paket sabu yang terdakwa beli salah satunya terdakwa buka dan terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) gram yang dijadikan menjadi 2 (dua) paket masing-masing ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sesuai dengan pesanan pembeli, setelah tersedia kemudian terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli dengan berjalan kaki dan setelah selesai menyerahkannya terdakwa kembali pulang ke rumah dan saat itu 1 (satu) paket sabu yang sudah terdakwa buka sebelumnya atau sisa menjual pembeli tadi terdakwa bagi menjadi paketan yang lebih kecil dan untuk dipakai sendiri yaitu dengan rincian sebanyak 7 (tujuh) paket ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) dengan harga perpaketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebanyak 5 (lima) paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga perpaketnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk terdakwa hisap sendiri, saat itu terdakwa membaginya hanya seorang diri tanpa sepengetahuan dari orang lain dengan menggunakan timbangan digital dan sambil menimbang sabu-sabunya, saat itu terdakwa sambil menghisap sabu yang sudah terdakwa sisihkan untuk terdakwa pakai, namun sebelumnya terdakwa sempat menghubungi terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa ke Gang Gembira untuk berjualan sabu dan disetujui oleh terdakwa II, sekira jam 10.00 Wita datang terdakwa II dan terdakwa tawarkan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di jok sepeda Motor PCX terdakwa ambil dan dihadapan terdakwa II, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut didalam tas Alfamart warna hijau, setelah mengambil 1 (satu) paket, terdakwa meminta kepada terdakwa II untuk meletakkannya kembali tas Alfamart yang berisi sabu-sabu ke dalam jok sepeda motor Honda PCX, kemudian terdakwa pun menyerahkan tas Alfamart warna hijau tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa II menyambut tas Alfamart warna hijau tersebut

Hal. 29 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



menggunakan tangan kanannya lalu meletakkan tas Alfamart di dalam jok sepeda motor Honda PCX tersebut, setelah selesai meletakkan tas Alfamart di jok sepeda motor Honda PCX terdakwa dan terdakwa II memakai atau mengonsumsi sabu-sabu masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai memakai sabu-sabu, kemudian terdakwa meminta terdakwa II untuk membereskan peralatan sabu-sabu, lalu terdakwa II membereskan dan membuangnya, kemudian terdakwa pun mandi sebentar, setelah selesai mandi dan siap, terdakwa dan terdakwa II pergi ke Gang Gembira;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila keseluruhan sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. RONI telah laku terjual semua yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari pesanan dari pembeli saat itu, karena apabila pembeli membelinya dengan paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa hanya mendapatkan keuntungan kecil karena saat itu tidak dilakukan penimbangan hanya kira-kira saja;
- Bahwa biasanya terdakwa mengedarkan atau menjual sabu-sabu dengan cara pembeli datang langsung pada saat terdakwa mangkal di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Banjarmasin, kemudian setelah menerima uangnya terdakwa langsung menyiapkan sabu-sabu di hadapan pembeli, yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di bawah kolong rumah orang sekitar dan biasanya terdakwa menjualnya kepada siapa saja orang yang ingin membelinya sesuai dengan pesanan pembeli dari kisaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa biasanya mangkal di tempat tersebut mulai sekira jam 10.00 Wita atau jam 12.00 Wita sampai dengan sore hari sekira jam 17.00 Wita;
- Bahwa terdakwa bisa menjual sabu-sabu seperti ini sudah sejak tahun 2022 dan saat itu sempat bertahan selama satu tahu kemudian berhenti dan pada tahun 2024, terdakwa memulai kembali sampai dengan sekarang dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali dengan ini bisa membeli sabu-sabu kepada Sdr. RONI, yang mana pembelian pertama terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) kantong ukuran lebih 10 (sepuluh) gram dan sabu-sabu tersebut laku terjual sekitar 4 (empat) hari, kemudian terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (satu) kantong ukuran lebih 5 (lima) gram dan laku terjual sekitar 2 (dua) hari, kemudian membeli lagi sebanyak 2 (dua) kantong ukuran lebih 10 (sepuluh) gram namun hanya laku terjual sedikit, kemudian pada saat

Hal. 30 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perjalanan menuju ke tempat mangkal terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa dalam hal antar jemput terdakwa berjualan sabu-sabu selalu dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II tidak bertempat tinggal dalam satu rumah, hanya kadang-kadang saja bisa terdakwa yang menginap di rumahnya ataupun sebaliknya;
- Bahwa terdakwa memang meminta terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa ke tempat mangkal di Gg. Gembira Banjarmasin untuk berjualan sabu-sabu, saat terdakwa II datang ke rumah terdakwa sempat menawarkan mengkonsumsi sabu-sabu kepada terdakwa II dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian terdakwa mengambil tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan sabu-sabu dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu didalam tas Alfamart warna hijau dihadapan dan disaksikan oleh terdakwa II, setelah mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu untuk dikonsumsi tersebut, terdakwa meminta kepada terdakwa II untuk mengembalikan tas Alfamart yang berisi sabu-sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda PCX, kemudian terdakwa menyerahkan tas Alfamart warna hijau tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh terdakwa II menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa II meletakkannya di dalam jok sepeda motor Honda PCX tersebut dan yang meletakkan terakhir tas Alfamart warna hijau ke dalam jok sepeda motor Honda PCX adalah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa sudah bisa berjualan sabu-sabu sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa terdakwa II bisa membantu terdakwa memperjualbelikan sabu-sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, terdakwa II memiliki pembeli yang biasanya menghubungi terdakwa II, setelah itu barulah terdakwa II menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa ada orang yang ingin membeli sabu, uang dari pembeli diambil dulu oleh terdakwa II kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa, setelah uang terdakwa terima kemudian sabu-sabu pesanan pembeli terdakwa serahkan kepada terdakwa II, barulah terdakwa II mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli yang sebelumnya ada menghubungi atau berkomunikasi melalui terdakwa II;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa II dilakukan penangkapan terdakwa ada ditunjukan / diperlihatkan surat perintah tugas oleh petugas Kepolisian;

Hal. 31 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal saling bekerjasama memperjualbelikan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan saling bekerjasama memperjualbelikan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas adalah salah dan melanggar Undang Undang yang berlaku serta bagi para pelanggarnya dapat dipidana, dan terdakwa tetap melakukannya karena mendapatkan keuntungan berupa uang yang dapat membiayai kebutuhan hidup sehari-hari untuk anak dan orang tua terdakwa;
- Bahwa peran atau keterlibatan terdakwa adalah orang pemilik dari keseluruhan sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yang didapatkan dengan cara membelinya kepada Sdr. RONI secara berhutang dan akan dibayar apabila semua sabu-sabunya telah laku terjual, peran atau keterlibatan terdakwa II adalah orang yang membantu berjualan sabu-sabu dan juga mengantar maupun menjemput terdakwa dalam memperjualbelikan sabu-sabu, serta orang yang terdakwa minta tolong untuk meletakkan tas Alfamart warna hijau yang di dalamnya berisikan sabu-sabu ke dalam jok sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa terdakwa II memang mengetahui bahwa isi di dalam tas Alfamart warna hijau tersebut berisikan sabu-sabu, karena sebelumnya terdakwa sempat menelpon terdakwa II untuk meminta mengantarkan terdakwa ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira untuk berjualan sabu-sabu, tidak lama kemudian datang terdakwa II ke rumah terdakwa dan terdakwa tawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di jok sepeda motor Honda PCX terdakwa ambil dan di hadapan terdakwa II, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut didalam tas Alfamart warna hijau setelah mengambil 1 (satu) paket tersebut, terdakwa meminta kepada terdakwa II untuk meletakkannya kembali tas Alfamart yang berisi sabu-sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda PCX, kemudian terdakwa pun menyerahkan tas Alfamart warna hijau tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meletakkan tas Alfamart di dalam jok sepde motor Honda PCX tersebut, setelah selesai meletakkan tas Alfamart di jok sepeda motor, terdakwa dan terdakwa II memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai memakai sabu-sabu, kemudian terdakwa

Hal. 32 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta terdakwa II untuk membereskan peralatan sabu-sabu dan terdakwa II membereskan dan membuangnya, kemudian terdakwa pun mandi sebentar, setelah selesai mandi dan siap, terdakwa dan terdakwa II pergi ke Gang Gembira;

- Bahwa terdakwa terakhir memakai atau mengonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 10.00 Wita, saat itu terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 07938/NNF/2025 tanggal 3 September 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan

Hal. 33 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I. SITI AISYAH Als. ESAH Als. NYAI Binti JUMRANI (Alm) dan Terdakwa II. ARIS LINDIANANTO Als. ARIS Bin SALINO (Alm)** sebagai Para terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hal. 34 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum;

- Bahwa Para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dalam perkara Narkotika tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 12.20 Wita bertempat di Jl. Kelayan B tepatnya didalam Gg. Cempaka Rt. 13 Rw. 05 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan suami terdakwa yaitu terdakwa II;
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan atau memperoleh 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma satu enam) gram tersebut yaitu dengan cara membelinya dari Sdr. RONI;
- Bahwa terdakwa II mengetahui terdakwa I mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. RONI;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. RONI sudah lama atau sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, karena sebelumnya bersama-sama pernah

Hal. 35 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Banjarmasin dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu sepupu 2 (dua) kali dari pihak bapak terdakwa yang bernama Sdr. JUMRANI (Alm);

- Bahwa terdakwa membeli 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma satu enam) gram kepada Sdr. RONI yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sekira jam 10.00 Wita di Jl. Kelayan B tepatnya didalam Gg. Gembira Banjarmasin yang terdakwa terima langsung setangan darinya dan saat itu terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan ukuran lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa harga 2 (dua) paket sabu dengan ukuran lebih 10 (sepuluh) gram yang terdakwa beli dari Sdr. RONI yaitu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayarannya tersebut dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu dan apabila keseluruhan sabu-sabu tersebut telah laku terjual, maka uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa bayarkan terkadang Sdr. RONI atau pun kepada ibunya yang bernama Sdri. ACIL IDA (Belum kap);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. RONI yaitu dengan cara mendatangnya langsung yang saat itu sedang berada di dalam Gg. Gembira Banjarmasin, saat itu terdakwa memberitahukan bahwa sabu-sabu sebelumnya telah habis laku terjual dan ingin membeli sabu-sabunya kembali dengan banyak yang sama dan saat itu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepadanya, saat itu terdakwa dimintanya untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Sdr. RONI memerintahkan anak buahnya yang bernama Sdr. IPAN untuk mengambil sabu-sabunya, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit menunggu saat itu Sdr. IPAN datang dan menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. RONI, kemudian Sdr. RONI menyerahkannya kembali kepada terdakwa dan setelah menerimanya sabu-sabu tersebut terdakwa simpan atau letakkan di bagasi jok motor Honda PCX yang terdakwa kendasai saat itu kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu dengan ukuran lebih 10 (sepuluh) gram tersebut sudah ada yang laku terjual, sehingga sabu-sabu tersebut ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 14 (empat belas) paket sabu saat itu karena sabu-sabu tersebut ada yang sudah terdakwa bagi kedalam paketan yang lebih kecil;

Hal. 36 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 08.00 Wita, yang mana saat itu pembeli seorang laki-laki tidak dikenal datang ke rumah terdakwa dan bermaksud untuk membeli 2 (dua) paket sabu masing-masing ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga per paketnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menerima uangnya sembari terdakwa menyiapkan pesannya, saat itu terdakwa memintanya untuk menunggu di pinggir jalan sekitar Komplek Bumi Wahyu Utama 8, setelah pembeli tersebut pergi kemudian terdakwa mengambilkan sabu-sabu yang terdakwa beli sebelumnya yang telah terdakwa letakkan di bagasi jok motor Honda PCX milik terdakwa, kemudian keseluruhan sabu-sabu tersebut terdakwa bawa masuk ke dalam rumah dan dari 2 (dua) paket sabu yang terdakwa beli salah satunya terdakwa buka dan terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) gram yang dijadikan menjadi 2 (dua) paket masing-masing ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sesuai dengan pesanan pembeli, setelah tersedia kemudian terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli dengan berjalan kaki dan setelah selesai menyerahkannya terdakwa kembali pulang ke rumah dan saat itu 1 (satu) paket sabu yang sudah terdakwa buka sebelumnya atau sisa menjual pembeli tadi terdakwa bagi menjadi paketan yang lebih kecil dan untuk dipakai sendiri yaitu dengan rincian sebanyak 7 (tujuh) paket ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) dengan harga perpaketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebanyak 5 (lima) paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga perpaketnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk terdakwa hisap sendiri, saat itu terdakwa membaginya hanya seorang diri tanpa sepengetahuan dari orang lain dengan menggunakan timbangan digital dan sambil menimbang sabu-sabunya, saat itu terdakwa sambil menghisap sabu yang sudah terdakwa sisihkan untuk terdakwa pakai, namun sebelumnya terdakwa sempat menghubungi terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa ke Gang Gembira untuk berjualan sabu dan disetujui oleh terdakwa II, sekira jam 10.00 Wita datang terdakwa II dan terdakwa tawarkan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di jok sepeda Motor PCX terdakwa ambil dan dihadapan terdakwa II, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut didalam tas Alfamart warna hijau, setelah mengambil 1 (satu) paket, terdakwa meminta kepada terdakwa II untuk meletakkannya kembali tas Alfamart yang berisi sabu-sabu ke dalam jok sepeda motor Honda PCX, kemudian terdakwa pun

Hal. 37 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tas Alfamart warna hijau tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa II menyambut tas Alfamart warna hijau tersebut menggunakan tangan kanannya lalu meletakkan tas Alfamart di dalam jok sepeda motor Honda PCX tersebut, setelah selesai meletakkan tas Alfamart di jok sepeda motor Honda PCX terdakwa dan terdakwa II memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai memakai sabu-sabu, kemudian terdakwa meminta terdakwa II untuk membereskan peralatan sabu-sabu, lalu terdakwa II membereskan dan membuangnya, kemudian terdakwa pun mandi sebentar, setelah selesai mandi dan siap, terdakwa dan terdakwa II pergi ke Gang Gembira;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila keseluruhan sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. RONI telah laku terjual semua yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari pesanan dari pembeli saat itu, karena apabila pembeli membelinya dengan paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa hanya mendapatkan keuntungan kecil karena saat itu tidak dilakukan penimbangan hanya kira-kira saja;
- Bahwa biasanya terdakwa mengedarkan atau menjual sabu-sabu dengan cara pembeli datang langsung pada saat terdakwa mangkal di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Banjarmasin, kemudian setelah menerima uangnya terdakwa langsung menyiapkan sabu-sabu di hadapan pembeli, yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di bawah kolong rumah orang sekitar dan biasanya terdakwa menjualnya kepada siapa saja orang yang ingin membelinya sesuai dengan pesanan pembeli dari kisaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa biasanya mangkal di tempat tersebut mulai sekira jam 10.00 Wita atau jam 12.00 Wita sampai dengan sore hari sekira jam 17.00 Wita;
- Bahwa terdakwa bisa menjual sabu-sabu seperti ini sudah sejak tahun 2022 dan saat itu sempat bertahan selama satu tahu kemudian berhenti dan pada tahun 2024, terdakwa memulai kembali sampai dengan sekarang dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali dengan ini bisa membeli sabu-sabu kepada Sdr. RONI, yang mana pembelian pertama terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) kantong ukuran lebih 10 (sepuluh) gram dan sabu-sabu tersebut laku terjual sekitar 4 (empat) hari, kemudian terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (satu) kantong ukuran lebih 5 (lima) gram dan laku terjual sekitar 2 (dua) hari, kemudian membeli lagi sebanyak 2 (dua) kantong ukuran lebih 10

Hal. 38 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram namun hanya laku terjual sedikit, kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke tempat mangkal terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa dalam hal antar jemput terdakwa berjualan sabu-sabu selalu dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II tidak bertempat tinggal dalam satu rumah, hanya kadang-kadang saja bisa terdakwa yang menginap di rumahnya ataupun sebaliknya;
- Bahwa terdakwa memang meminta terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa ke tempat mangkal di Gg. Gembira Banjarmasin untuk berjualan sabu-sabu, saat terdakwa II datang ke rumah terdakwa sempat menawarkan mengkonsumsi sabu-sabu kepada terdakwa II dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian terdakwa mengambil tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan sabu-sabu dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu didalam tas Alfamart warna hijau dihadapan dan disaksikan oleh terdakwa II, setelah mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu untuk dikonsumsi tersebut, terdakwa meminta kepada terdakwa II untuk mengembalikan tas Alfamart yang berisi sabu-sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda PCX, kemudian terdakwa menyerahkan tas Alfamart warna hijau tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh terdakwa II menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa II meletakkannya di dalam jok sepeda motor Honda PCX tersebut dan yang meletakkan terakhir tas Alfamart warna hijau ke dalam jok sepeda motor Honda PCX adalah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa sudah bisa berjualan sabu-sabu sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa terdakwa II bisa membantu terdakwa memperjualbelikan sabu-sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, terdakwa II memiliki pembeli yang biasanya menghubungi terdakwa II, setelah itu barulah terdakwa II menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa ada orang yang ingin membeli sabu, uang dari pembeli diambil dulu oleh terdakwa II kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa, setelah uang terdakwa terima kemudian sabu-sabu pesanan pembeli terdakwa serahkan kepada terdakwa II, barulah terdakwa II mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli yang sebelumnya ada menghubungi atau berkomunikasi melalui terdakwa II;

Hal. 39 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa II dilakukan penangkapan terdakwa ada ditunjukan / diperlihatkan surat perintah tugas oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal saling bekerjasama memperjualbelikan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan saling bekerjasama memperjualbelikan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas adalah salah dan melanggar Undang Undang yang berlaku serta bagi para pelanggarnya dapat dipidana, dan terdakwa tetap melakukannya karena mendapatkan keuntungan berupa uang yang dapat membiayai kebutuhan hidup sehari-hari untuk anak dan orang tua terdakwa;
- Bahwa peran atau keterlibatan terdakwa adalah orang pemilik dari keseluruhan sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yang didapatkan dengan cara membelinya kepada Sdr. RONI secara berhutang dan akan dibayar apabila semua sabu-sabunya telah laku terjual, peran atau keterlibatan terdakwa II adalah orang yang membantu berjualan sabu-sabu dan juga mengantar maupun menjemput terdakwa dalam memperjualbelikan sabu-sabu, serta orang yang terdakwa minta tolong untuk meletakkan tas Alfamart warna hijau yang di dalamnya berisikan sabu-sabu ke dalam jok sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa terdakwa II memang mengetahui bahwa isi di dalam tas Alfamart warna hijau tersebut berisikan sabu-sabu, karena sebelumnya terdakwa sempat menelpon terdakwa II untuk meminta mengantarkan terdakwa ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira untuk berjualan sabu-sabu, tidak lama kemudian datang terdakwa II ke rumah terdakwa dan terdakwa tawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di jok sepeda motor Honda PCX terdakwa ambil dan di hadapan terdakwa II, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut didalam tas Alfamart warna hijau setelah mengambil 1 (satu) paket tersebut, terdakwa meminta kepada terdakwa II untuk meletakkannya kembali tas Alfamart yang berisi sabu-sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda PCX, kemudian terdakwa pun menyerahkan tas Alfamart warna hijau tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meletakkan tas Alfamart di dalam jok sepeda motor Honda PCX tersebut,

Hal. 40 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



setelah selesai meletakkan tas Alfamart di jok sepeda motor, terdakwa dan terdakwa II memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai memakai sabu-sabu, kemudian terdakwa meminta terdakwa II untuk membereskan peralatan sabu-sabu dan terdakwa II membereskan dan membuangnya, kemudian terdakwa pun mandi sebentar, setelah selesai mandi dan siap, terdakwa dan terdakwa II pergi ke Gang Gembira;

- Bahwa terdakwa terakhir memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 10.00 Wita, saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 07938/NNF/2025 tanggal 3 September 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabilabfor Polda Jatim dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah “Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang a quo menyebutkan Permufakatan jahat adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Hal. 41 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram dimaksud (sabu-sabu) Bahwa menurut pengakuan para terdakwa mereka mengakui :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa selain di Gg. Gembira Kota Banjarmasin, terdakwa I tidak pernah menjual atau mengedarkan sabu-sabu di tempat lain, selama ini terdakwa II tidak pernah membantu langsung terdakwa I menjual atau mengedarkan sabu-sabu tersebut, namun apabila ada teman atau kenalan terdakwa yang ingin membeli sabu-sabu maka bisa terdakwa pesankan kepada terdakwa I, kemudian pembeli tadi bisa langsung bertransaksi dengan terdakwa I;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa II memang ada memakai atau menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa I pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 09.00 Wita di rumah terdakwa I, yang mana saat itu terdakwa cuma sempat menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali saja, reaksi yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu itu yaitu badan menjadi lebih segar, sehingga bekerja menjadi lebih bersemangat;
- Bahwa yang terdakwa II tahu terdakwa I menjual sabu-sabu itu dengan cara menunggu orang yang datang ke Gg. Gembira, jadi apabila ada orang yang ingin membeli sabu-sabu maka orang itu bisa langsung datang ke Gg. Gembira dan bertemu langsung dengan terdakwa I, yang terdakwa tahu terdakwa I tiap hari berjualan atau mengedarkan sabu-sabu di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua orang dimaksud merupakan perbuatan yang didasari atas kesepakatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 42 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) kotak adaptor charger HP;
- 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122, dengan nomor IMEI : 867759051854431;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan No. 0857 0507 0668, dengan nomor IMEI : 868359041572174.

Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 43 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam No.Pol. DA 6121 ABR dengan Noka MH1KF2110KK208956 dan Nosin KF21E1208098.

Yang merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SITI AISYAH Als. ESAH Als. NYAI Binti JUMRANI (Alm) dan Terdakwa II. ARIS LINDIANANTO Als. ARIS Bin SALINO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. SITI AISYAH Als. ESAH Als. NYAI Binti JUMRANI (Alm) dan Terdakwa II. ARIS LINDIANANTO Als. ARIS Bin SALINO (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 44 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 1 (satu) kotak adaptor charger HP;
 - 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak pensil mermaid warna pink;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru dengan No. 0852 5250 3122, dengan nomor IMEI : 867759051854431;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna putih dengan No. 0857 0507 0668, dengan nomor IMEI : 868359041572174.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam No.Pol. DA 6121 ABR dengan Noka MH1KF2110KK208956 dan Nosin KF21E1208098

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SENIN, tanggal 15 DESEMBER 2025**, oleh kami, Asni Meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 16 DESEMBER 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Sinta Wati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hal. 45 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Sinta Wati, S.H.

Hal. 46 dari 46 Hal./Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)